

1500249-81.2021.8.26.0569

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de porte de drogas para uso próprio, previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, devendo ser aplicado tratamento médico adequado, nos termos do §7º do referido artigo. Em caso de condenação nos termos da denúncia, requereu que seja aplicado o benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, Indaiatuba-SP - cep 13330-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500249-81.2021.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500249-81.2021.8.26.0569

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2110941/2021 - 01º D.P.

INDAIATUBA, 17507584 - 01º D.P. INDAIATUBA, 646/21/351 - 01º D.P. INDAIATUBA, 2110941 - 01º D.P. INDAIATUBA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

Silvia Angarten

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

Vistos.

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

Consta do incluso inquérito policial, que no dia 23 de abril de 2021, por volta das 10h40, na Rua dos Indaiás, 897, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, SILVIA ANGARTEN, qualificado a fls. 06, guarda, transportava e traia consigo drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, com a finalidade de entrega a consumo de terceiros.

Conforme apurado, a denunciada estava comercializando entorpecentes no endereço supramencionado, ocasião em que o usuário Flávio Lourenço a procurou, desejando comprar uma porção de crack.

Ocorre que, no momento em que SÍLVIA entregava a porção de droga a Flávio e recebia o pagamento, uma viatura da Guarda Municipal se aproximava, de maneira que os guardas puderam observar a transação.

Realizada abordagem, encontraram em poder de Flávio a porção de crack recém adquirida. Não foi realizada a revista pessoal em SÍLVIA diante da ausência de uma guarda municipal feminina.

Questionados, Flávio admitiu que acabara de comprar a porção de entorpecente da denunciada. SÍLVIA, por sua vez, admitiu que havia entregue a droga a Flávio, porém negou que a tivesse vendido.

Já na delegacia de polícia, SÍLVIA afirmou que era usuária de entorpecentes e que, para sustentar seu vício, havia comercializado drogas.

Diante do exposto, denuncio SILVIA ANGARTEN como incurso no artigo 33, "caput" da Lei n. 11.343/06 e requeiro que recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, nos termos dos artigos 55 e seguintes da Lei n. 11.343/06, citando o denunciado e o interrogando, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas e se prosseguindo no feito até posterior decisão condenatória.

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

A ré foi notificada a fls. 115. Apresentou defesa prévia a fls. 127/131. A denúncia foi recebida a fl. 133. A ré foi citada a fl. 175. Audiência de instrução realizada, com prova oral e interrogatório a fls. 184/185. Decretada a revelia da ré a fl. 184. Homologada a desistência da oitiva da testemunha Flávio Lourenço a fl. 176.

II.1) Alegações finais do Ministério Público

O Ministério Público requereu a condenação. Quanto a pena, requereu que seja fixada no mínimo legal, não havendo circunstâncias agravantes e nem atenuantes na segunda fase da dosimetria. Na terceira fase, entende ser possível o benefício previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, podendo a pena ser reduzida no seu máximo previsto em lei. Quanto ao regime para cumprimento de pena, requereu que seja em regime inicial aberta, com substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, com prestação de serviços a comunidade.

II.2) Alegações finais da Defesa

A Defesa requereu que a acusada seja absolvida com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Em caso de entendimento diverso, requereu que seja aplicada a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de porte de drogas para uso próprio, previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, devendo ser aplicado tratamento médico adequado, nos termos do §7º do referido artigo. Em caso de condenação nos termos da denúncia, requereu que seja aplicado o benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, fixando-se o regime inicial aberto.

III) FUNDAMENTAÇÃO

III.1 Prova pericial

Laudo toxicológico definitivo a fls. 181/183.

III.2 Prova oral

O guarda Pedrito Sebastião Leite Milani disse em seu depoimento que estava junto de seus colegas em patrulhamento preventivo pelo bairro no qual ocorreram os fatos, local que é conhecido pelo comércio de entorpecentes. Alegou que ao se aproximar do local visualizaram a acusada entregando uma pedra de crack a um indivíduo de nome Flávio. Relatou que ele confirmou ser usuário de entorpecentes e que havia comprado

a droga encontrada com a acusada, tendo esta admitido que entregou o entorpecente ao sujeito, mas não estava vendendo para ele. Alegou que não havia uma guarda civil feminina no momento da abordagem, por isso não foi feita revista pessoal a acusada durante a operação. Contudo, ao chegarem à delegacia, tal procedimento foi realizado, momento no qual foi encontrado mais uma quantia de dinheiro com a acusada, que também admitiu que estava praticando a venda de entorpecentes. O guarda Edinaldo José da Silva confirmou o relato do seu colega.

III.3 Exame da prova

Bem provado o delito.

Os guardas civis disseram que estavam em patrulhamento em uma região conhecida pelo tráfico de entorpecentes quando avistaram a ré entregando algo para um indivíduo. Ambos foram revistados. Com o usuário foi encontrada uma pedra de crack. Por fim, relataram que foi encontrado dinheiro com a acusada.

O fato foi confirmado pelo usuário Flávio, a fls. 4, ocasião em que ele confirmou ter adquirido o entorpecente da ré.

Na fase policial, houve ainda confissão da acusada, conforme fls. 5.

Cabe ressaltar que, além dos entorpecentes, os policiais encontraram R\$ 90,00 com a acusada.

Logo, presentes autoria e materialidade, a condenação é a medida de rigor.

IV) PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO

Sendo o caso de condenação, passo a dosar a pena.

IV.1 - 1ª fase

A acusada não possui maus antecedentes (F.A/Certidões de fls. 35/36). Observadas as diretrizes do art. 42 da Lei 11.343/06, a pena-base é fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, mais 500 dias-multa.

IV.2 - 2ª fase

Não há agravantes. Não há atenuantes.

IV.3 - 3ª fase

Não há causas de aumento.

Tendo em vista que o STF decidiu que o tráfico privilegiado não é crime hediondo (HC 118533, j. em 23/6/2016), incide a causa de diminuição do §4º. do art. 33 da Lei de Tóxicos, na proporção máxima, pois o réu é primário, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa, de forma que a pena passa a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, mais 166 dias-multa.

IV.4 - Regime de cumprimento

Não se tratando de crime hediondo, tendo em vista o montante da pena, o regime inicial de cumprimento será o aberto, nos termos do art. 33, §2º., "c", do Código Penal.

V) DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONDENO Silvia Angarten à pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 166 dias-multa, por incurso no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006.

Substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, além de multa, que fixo em dez dias, com valor no mínimo legal. Detalhes pelo Juízo da Execução.

Apelo em liberdade.

Caso ainda não se tenha cumprido, atenda-se ao disposto no art. 50, §3º., da Lei nº 11.343/2006, preservando-se uma fração para eventual contraprova. Oficie-se.

Declaro o perdimento dos valores monetários apreendidos nestes autos, em favor da UNIÃO. Após o trânsito em julgado, sem novo despacho, depositem-se os valores monetários na conta do FUNAD, bem como oficie-se à SENAD, comunicando a relação dos bens e valores apreendidos, declarados perdidos em favor da União, indicando a entidade ou órgão responsável pelo depósito.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o(s) Defensor(es). Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 30 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA